

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....002583.....

Tocache, 12 SET. 2024



Visto: El Memorándum N° 1390-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 04 de septiembre del 2024, que adjunta el informe N° 175-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, el Informe Técnico N° 231-2024/GRSM-DRE/UGEL-T/LOG, y la Opinión legal N°048-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE303-AJ; y

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 07 de agosto del 2023, se convocó el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 1-2024-UE-2 por la "CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET POR VIA SATELITAL Y/O RADIO ENLACE Y/O FIBRA OPTICA PARA DIECISIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN EL AMBITO DE LA UGEL TOCACHE – 2024";

Que, el 12 de agosto de 2023, se integró las bases del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 1-2024-UE-2 por la "CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET POR VIA SATELITAL Y/O RADIO ENLACE Y/O FIBRA OPTICA PARA DIECISIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN EL AMBITO DE LA UGEL TOCACHE – 2024";

Que, con fecha 16 de agosto 2024 el OEC revisando las ofertas en la Etapa de evaluación y calificación de ofertas, subidas en el sistema SEACE, no fue admitida la oferta del postor ZYMAX S.A.C. por la antigüedad de la vigencia poder presentada. Revisando los documentos subidos en el sistema SEACE y validando la información de oficio el OEC cayó en cuenta que la oferta debió ser admitida en concordancia con la OPINIÓN N° 008-2016/DTN SE PRECISA, que a partir del Junio 2022 en la Directiva que aprueba las Bases Estándar (Resolución N° D000112-2022-OSCE-PRE), la vigencia de poder ya no tiene plazo de caducidad.

De acuerdo con lo expuesto el Este hecho constituye una de causal para la declaratoria de nulidad del Procedimiento de Selección, de conformidad con el artículo 44° del TUO de la LCE, al haber contravenido las normas legales y/o haber prescindido de las normas esenciales del procedimiento, en atención a que el artículo 73° del REGLAMENTO que regula los documentos La presentación de ofertas, para su admisión

Que, de conformidad con lo indicado en los numeral 44.1 y 44.2 del artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, el Titular de la Entidad puede declarar la nulidad de oficio de los actos emitidos durante un procedimiento

de selección, solo hasta antes del perfeccionamiento del contrato y cuando los actos expedidos (i) hayan sido dictados por órgano incompetente, (ii) contravengan las normas legales, (iii) contengan un imposible jurídico, o (iv) prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable;

Que, el artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dispone que son vicios del acto administrativo, que causan nulidad de pleno derecho los siguientes: i) La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, ii) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14; iii) Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición, y iv) los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de la misma”;

Que, el numeral 14.1 del artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, dispone que: cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento de sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. Respecto a los vicios no trascendentes, el numeral 14.2 señala que son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (i) El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación, (ii) El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial, (iii) El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado, (iv); Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio y (v) Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial.

Que, Asimismo, es preciso señalar que en el artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225, se ha indicado que en los casos que conozca, se declara nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, debiendo expresar en la resolución que expida, la etapa a la que se retrotrae el procedimiento de selección; igualmente, en la sumilla de la Resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado N° 0589-2019-TCE-S3 se ha indicado que "(...) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para **sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación**, de modo que se logre un proceso transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones.

Que, con fecha 03 de septiembre se circuló, vía electrónica, la Notificación de la nulidad de Oficio solicitado mediante Informe Técnico N° 231-2024/GRSM-DRE/UGEL-T/LOG a la parte interesada, persona natural con negocio ANTONI ENOY PINEDO TORRES, habiendo transcurrido el tiempo para la presentación de aclaraciones o correcciones pertinentes se da por concluido dicho procedimiento.



002583

Que, por las razones expuestas. en uso de las facultades y atribuciones conferidas, y con las visaciones de la oficina de asesoría legal, la oficina de Logística, la oficina de administración.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada Adjudicación Simplificada N° 1-2024-UE-2 por la “CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET POR VIA SATELITAL Y/O RADIO ENLACE Y/O FIBRA OPTICA PARA DIECISIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN EL AMBITO DE LA UGEL TOCACHE – 2024”, debiendo retrotraerse a la etapa de evaluación y calificación de ofertas.



ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copia de la presente Resolución, así como de los acuerdos a la oficina de secretaria Técnica de órganos instructores de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a fin de que adopten las medidas necesarias para el deslinde de responsabilidades al que hubiera lugar de corresponder.

ARTICULO TERCERO. – NOTIFICAR la presente resolución a las partes involucradas.



REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



[Handwritten signature]

Doc. Iseña Sierralta Pinedo
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

ISP/DUGEL
EATRA
SEGR/EA-I
JAVF/LOG

